Contrat de coopération client

Version du document : cooperation-2026-10-24-v3 · Référence du contrat : attribuée lors de la signature

> Ce projet doit être examiné par un conseil juridique avant toute utilisation définitive. Le texte entre [crochets] est complété par la Société.

1. Parties

Société	[DÉNOMINATION SOCIALE ET FORME JURIDIQUE], numéro d'immatriculation [NUMÉRO D'IMMATRICULATION], siège social [ADRESSE DU SIÈGE], représentée par [REPRÉSENTANT AUTORISÉ], exerçant sous la marque « Brickwise – Fractional Real Estate » (la « Société »). Adresse professionnelle : 370 NE 75th Street, Unit 126, Miami, Floride 33138, États-Unis. Bureau de contact européen : Bobinethöfe 38, 54294 Trèves, Allemagne.
Client	Le client identifié sur la page de signature électronique du présent document, titulaire d'un compte client Brickwise vérifié (le « Client »). La Société et le Client sont chacun une « Partie ».

2. Objet et champ d'application

2.1 Le présent contrat fixe les conditions générales dans lesquelles le Client utilise le portail client Brickwise pour étudier des projets immobiliers, demander des participations fractionnées (« parts »), financer des opérations approuvées et recevoir des rapports et des distributions.

2.2 Le présent contrat est un contrat-cadre. Il ne crée à lui seul aucune participation, ne transfère aucune propriété et n'oblige aucune Partie à conclure une opération. Chaque participation est régie par un avenant de participation propre au bien (l'« Avenant ») précisant le bien, la structure de détention, le prix par part, les droits attachés, les frais, la durée et les conditions de sortie. En cas de contradiction, l'Avenant prévaut pour l'opération concernée.

2.3 Les prix, rendements, calculs, disponibilités et statuts affichés sur le portail sont fournis à titre d'information. Ils ne constituent ni une offre, ni une garantie, ni un conseil en investissement.

3. Compte client et vérification

3.1 Le Client fournit des informations complètes et exactes, garde ses identifiants confidentiels et informe la Société sans délai de tout changement ou de tout soupçon d'utilisation abusive du compte.

3.2 Avant d'approuver une opération, la Société peut vérifier l'identité, l'adresse, la résidence fiscale, le bénéficiaire effectif et l'origine des fonds du Client. Elle peut refuser ou suspendre une opération et la signaler aux autorités lorsque la réglementation en matière de blanchiment ou de sanctions l'exige.

4. Déroulement d'une participation

4.1 Le Client soumet une demande sur le portail en indiquant le bien, le nombre de parts et le mode de paiement. Une demande n'engage pas les Parties tant que la Société ne l'a pas confirmée par écrit et que les deux Parties n'ont pas signé l'Avenant.

4.2 Les parts ne sont attribuées qu'après réception effective des fonds, documentation complète et validation de conformité. Les parts affichées comme disponibles peuvent être réservées ou retirées jusqu'à leur attribution. Si une demande ne peut aboutir, les fonds non attribués sont remboursés, déduction faite uniquement des frais communiqués à l'avance.

5. Paiements et portefeuille client

5.1 Les paiements sont effectués uniquement sur les comptes bancaires ou adresses d'actifs numériques indiqués comme vérifiés dans le portail client, avec la référence de paiement indiquée. La Société ne demande jamais de mots de passe, de clés privées ni de phrases de récupération.

5.2 Les dépôts sont crédités sur le portefeuille du Client dans le portail après confirmation de leur réception par la Société. Pour les actifs numériques, le Client est responsable du choix de l'actif et du réseau corrects ; un transfert vers une mauvaise adresse ou un mauvais réseau peut être irrécupérable. Le montant crédité est le montant en euros confirmé par la Société après conversion éventuelle.

5.3 Tous les montants sont exprimés en euros (EUR), sauf disposition contraire de l'Avenant.

6. Revenus locatifs et projections

6.1 Le Client participe aux revenus locatifs nets d'un bien au prorata des parts détenues, tels que définis dans l'Avenant. Les revenus locatifs nets correspondent aux loyers effectivement encaissés, déduction faite des frais d'exploitation, de gestion, d'entretien, d'assurance, des impôts, des frais de financement, des réserves et des frais communiqués.

6.2 Les rendements cibles et les montants journaliers, mensuels ou annuels affichés sur le portail sont des projections fondées sur des hypothèses. Ils ne sont pas garantis ; les revenus réels peuvent être inférieurs, retardés ou nuls. Les distributions sont effectuées selon la périodicité prévue dans l'Avenant.

7. Frais

La Société ne perçoit que les frais prévus dans sa grille tarifaire et dans l'Avenant : [GRILLE TARIFAIRE — p. ex. frais d'entrée, frais de gestion annuels, frais de sortie — À COMPLÉTER]. Tout autre frais requiert l'accord préalable du Client dans l'Avenant.

8. Durée de détention, cession et sortie

8.1 Les participations s'inscrivent dans le long terme et peuvent être difficiles à céder. [RÈGLES DE SORTIE — durée minimale de détention, préavis, procédure et prix de revente ou de rachat — À COMPLÉTER].

8.2 Une cession ou une sortie n'est possible que dans la mesure permise par l'Avenant et la loi applicable. La Société ne garantit ni acheteur, ni prix de revente, ni date de sortie.

9. Avertissement sur les risques

Les participations immobilières comportent des risques, notamment la perte partielle ou totale du capital investi, la vacance locative, les impayés, les dommages, la baisse de la valeur des biens, l'évolution des taux d'intérêt, des taux de change, de la fiscalité et de la réglementation, ainsi qu'une liquidité limitée. Les performances passées et les projections ne préjugent pas des résultats futurs. Le Client ne devrait investir que des sommes qu'il peut immobiliser à long terme et il lui est recommandé de consulter un conseil juridique, fiscal et financier indépendant.

10. Obligations et responsabilité de la Société

10.1 La Société gère le portail et le processus de participation avec diligence, conserve une trace de toutes les opérations, fournit des rapports réguliers et communique les frais et risques significatifs dont elle a connaissance.

10.2 La Société est responsable sans limitation en cas de faute intentionnelle, de faute lourde et d'atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé. Dans les autres cas, et dans la mesure permise par la loi, sa responsabilité est limitée au dommage prévisible et typique pour ce type de contrat. Les droits impératifs des consommateurs ne sont pas affectés.

11. Protection des données et communication

La Société traite les données personnelles du Client pour exécuter le présent contrat et respecter ses obligations légales, comme décrit dans la politique de confidentialité disponible sur www.brickwise-immo.de/privacy. Les notifications sont adressées via le portail client ou à l'adresse e-mail vérifiée du Client. Le Client accepte de recevoir les documents par voie électronique.

12. Durée et résiliation

Le présent contrat prend effet à la signature du Client et est conclu pour une durée indéterminée. Chaque Partie peut le résilier par écrit moyennant un préavis de [30] jours. La Société peut suspendre le compte avec effet immédiat pour un motif grave, tel qu'un soupçon de fraude, des sanctions ou un manquement grave. La résiliation n'affecte pas les participations existantes, qui se poursuivent selon leur Avenant.

13. Droit de rétractation

Si le Client est un consommateur, le droit de rétractation légal s'applique. [INFORMATIONS SUR LA RÉTRACTATION — À COMPLÉTER PAR LE CONSEIL JURIDIQUE].

14. Droit applicable et litiges

Le présent contrat est régi par [DROIT APPLICABLE — À CONFIRMER PAR LE CONSEIL JURIDIQUE]. Les consommateurs conservent la protection des dispositions impératives du pays de leur résidence habituelle. Juridiction compétente : [JURIDICTION COMPÉTENTE], sauf disposition impérative contraire. Les Parties s'efforcent d'abord de régler tout litige à l'amiable.

15. Dispositions finales

Toute modification du présent contrat est notifiée via le portail au moins [30] jours avant son entrée en vigueur. Si une disposition est invalide, les autres dispositions restent en vigueur. Le présent contrat est disponible en anglais, allemand, français, espagnol et italien ; le Client signe la version linguistique choisie sur le portail.

16. Signature électronique

16.1 Le Client signe le présent contrat électroniquement dans le portail client en traçant sa signature et en confirmant son consentement. La Société enregistre le nom et l'adresse e-mail vérifiée du signataire, la date et l'heure (UTC), l'adresse IP, les informations sur l'appareil ainsi que l'empreinte SHA-256 du présent document, et les joint sur la page de signature électronique.

16.2 Le PDF signé est conservé dans le compte du Client et peut être téléchargé à tout moment. La Société confirme le contrat en vérifiant la signature dans son système d'administration [et par la contre-signature de son représentant autorisé].

Signatures

POUR LA SOCIÉTÉ

[REPRÉSENTANT AUTORISÉ — NOM, FONCTION]

Signature / cachet

CLIENT

Signé électroniquement sur le portail client Brickwise — voir la page de signature électronique jointe au présent document.